

정관 등 관련 규정에 포함되어야 할 사항

□ 대표법인 정관에 명시할 사항

- ① 공동상표 사업에 참여하는 참여기업의 권리와 의무, 참여기업 간 협력내용 및 분쟁 조정, 공동상표 물품의 생산(또는 판매)·품질관리 및 사후관리 방법 등을 각 조항으로 명시
- ② “공동상표명, 대상품명 등 기타 공동상표 사업추진 및 운영에 필요한 세부사항을 ‘공동상표 관리 및 운영규정’(또는 공동상표 관리규약서)으로 위임하여 규정한다”라는 문구를 명시

□ 공동상표 관리 및 운영규정(또는 공동상표 규약서)으로 정할 사항

1. 공동상표의 사용 관련

- 가. 공동상표명과 표시에 관한 내용
- 나. 대상 품명
- 다. 공동상표의 소유와 사용, 상표관리에 관한 내용

2. 참여기업 관련

- 가. 참여기업의 자격기준
- 나. 중도가입 및 탈퇴에 관한 내용
- 다. 분담금 의무와 방법, 이익금 배분 등에 관한 내용
- 라. 상표대표자와 참여기업, 참여기업간 업무협력에 관한 내용
- 마. 참여기업간 분쟁 조정
- 바. 약정위반에 대한 제재

3. 생산 및 사후관리 등 관련

- 가. 공동생산 및 판매에 관한 내용
- 나. 기술개발 및 협력에 관한 내용
- 다. 품질검사, 품질표시 등 품질관리에 관한 내용
- 라. 공동홍보 및 광고 등 브랜드 마케팅에 관한 내용
- 마. 사후 A/S 등에 관한 내용

4. 기타 공동상표사업추진 및 운영에 필요한 사항